Übungsleitervertrag im Sport

Zwischen

dem **Postsportverein Leipzig e.V.** (im Folgenden „Auftraggeber" genannt)

Anschrift: **04105 Leipzig - Am Sportforum 3**

vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand

und

Name: …. (im Folgenden „Auftragnehmer" genannt)

Anschrift: ….

wird folgender

Vertrag

geschlossen:

§ 1 Vertragspartner

…. hat eine ÜL-C-Lizenz, beginnt ab …. eine Tätigkeit als nebenberuflicher Übungsleiter für den Auftraggeber mit folgender Aufgabenstellung:

Erlernen:

- von Grundlagen des ….
- von Trainingsgrundlagen
- von Spieltechniken, Taktik
- Koordination, Kondition, Reaktionsvermögen

Insofern Kinder/Jugendliche angelernt und ausgebildet werden, sind die Bestimmungen des Ehrenkodex zwingend einzuhalten.

§ 2 Rechtsstellung des Vertragspartners

1. Der Auftragnehmer hat die übertragene Tätigkeit für den Auftraggeber selbstständig und eigenverantwortlich auszuüben.
2. Der Auftragnehmer führt die im Rahmen dieses Vertrags erteilten Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Übungsleiters aus. Dabei hat er die Interessen des Auftraggebers zu berücksichtigen. Es sind fachliche Vorgaben des Auftraggebers soweit zu beachten, als dies die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erfordert.
3. Der Auftragnehmer kann, im Fall der Verhinderung, seine Trainingseinheiten von einem anderen ÜL der Abteilung Tamburello des Postsportverein Leipzig e.V. ausführen lassen. Dabei sind alle für die Übernahme notwendigen Informationen an die jeweiligen ÜL zu übergeben.
4. Der Auftragnehmer hat bei dieser Tätigkeit über allgemeine sportliche Grundsätze hinaus auch die Vereinsgrundsätze, Richtlinien und sonstigen Verbandsvorgaben zur Sportausübung zu beachten.

§ 3 Zeitlicher Rahmen

Beide Vertragsparteien gehen für die Tätigkeit von insgesamt **zwei Übungsstunden pro Woche** aus, wobei die (honorarpflichtige) Übungsstunde mindestens 60 Minuten beträgt. Einvernehmen besteht darüber, dass auch bei Bedarf eines höheren Zeitansatzes (> 2 Üstd/Woche) keine zusätzlich eingebrachten Übungsstunden bezahlt werden können.

§ 4 Honorarsätze

Für die Tätigkeit wird ein ÜL- Honorar von **6,00 Euro pro geleistete Stunde** zu Grunde gelegt. Über die erbrachte Tätigkeit ist dem Auftraggeber halbjährlich eine vom Abteilungsleiter unterzeichnete Abrechnung vorzulegen. Das jeweilige Honorar ist nach erfolgter Prüfung der Abrechnungsvorlage fällig und wird auf das in Anlage 1 angegebene Konto überwiesen.

Gemäß § 3 Nr. 26 EStG gilt derzeit ein jährlicher Betrag in Höhe von € 2.400,00 als steuer- und sozialversicherungsfreie Einnahme, der der Höhe nach beliebig aufgeteilt werden kann. Er gilt unabhängig von der Anzahl verschiedener Einkommen und kann jährlich nur 1 x geltend gemacht werden. Es ist daher wichtig, dass Verein und ÜL abklären, dass ÜL nicht anderweitig Einnahmen dieser Art erhalten bzw. Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten den Freibetrag nicht überschreiten.

Die ÜL/in versichert, mit Unterschrift unter diesen Vertrag, anderweitig keine steuerfreien Einnahmen (ÜL-Pauschale, Ehrenamtspauschale, ...) zu haben bzw. dass diese Einnahmen zusammengenommen den jährlichen Freibetrag nicht überschreiten. Falls es zur Überschreitung der angezeigten 2.400 € kommt, dies dem Verein nicht 6 Monate vorher angezeigt wurde, gehen alle sich daraus ergebenden Konsequenzen (z.B. finanziellen Forderungen seitens der Behörden) zu Lasten des betroffenen ÜL.

§ 5 Pflichten

Der Auftragnehmer achtet darauf, dass ausschließlich Vereinsmitglieder an den Übungsstunden teilnehmen. Der Auftragnehmer wird sich vor Beginn seiner jeweiligen Übungsstunde vom ordnungsgemäßen Zustand der Gerätschaften/Anlagen und der Übungsstätte überzeugen. Soweit sich während der Tätigkeit für den Verein Unfälle ereignen, ist hierüber unverzüglich der Vorstand zu informieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zum Schutz des Kindeswohls (Anlage Ehrenkodex), der ihm in Verbindung mit ihrer Tätigkeit überlassenen Kinder und Jugendlichen. Bei Verstoß gegen das Kindeswohl und dem Nachweis eines diesbezüglich strafrechtlichen Tatbestandes, wird die DOSB-Lizenz vom lizenzausstellenden Verband (Informationspflicht durch den Verein) auf Dauer entzogen und die Auftragnehmerin von ihrer Tätigkeit unverzüglich entbunden.

§ 6 Zeitraum

Dieser Vertrag wird auf unbefristete Zeit geschlossen. Die Laufzeit beginnt am ….. Beide Vertragsparteien können den Vertrag, in Schriftform, mit einer Frist von 14 Kalendertagen kündigen. Als Beginn der 14 tägigen Kündigungsfrist gilt der Tag, an dem die Kündigung erhalten wurde. Das Recht zur fristlosen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grunds bleibt hiervon unberührt.

§ 7 Vertragsänderungen

Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrags teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind an dieser Stelle verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Regelung

zu vereinbaren, die dem (wirtschaftlichen) Zweck des Vertrages in zulässiger Weise am nächsten kommt.

§ 8 Bekämpfung des Dopings

Der Auftragnehmer hat zu keinem Zeitpunkt Sportlerinnen und Sportlern Substanzen weitergegeben oder zugänglich gemacht, die gegen die jeweils gültigen nationalen oder internationalen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen haben.

Der Auftragnehmer wird auch in Zukunft die Würde jeder Sportlerin und jedes Sportlers schützen und sich in keiner Weise an Dopingmaßnahmen beteiligen. Er erkennt die einschlägigen Anti-Doping-Bestimmungen, insbesondere den WADA- und NADA-Code, in vollem Umfang an.

Eine Zuwiderhandlung berechtigt zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses.

§ 9 Datenschutzerklärung

Gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist es mir nicht gestattet, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörigen Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.

Ich bin mir bewusst, dass ich mich bei Verletzung des Datengeheimnisses strafbar mache.

§ 10 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die Vertragsparteien ist das für den Sitz des Vereins zuständige örtliche Gericht. Beide Vertragsparteien erklären, eine schriftliche, gegengezeichnete Ausfertigung dieses Vertrags erhalten zu haben.

---	---
Ort, Datum	Ort Datum
---	---
für den Vorstand	Auftragnehmer

Für den Vorstand

Anlage 1

zum Übungsleitervertrag

Kontoinhaber: .....

Kontoführendes Institut: .....

IBAN/ Konto-Nr.: .....

Über Änderungen, bezüglich der Angaben dieser Anlage, ist der Vorstand unverzüglich zu informieren. Fehlbuchungen wegen fehlerhafter oder nicht mehr aktueller Angaben gehen immer zu Lasten des Kontoinhabers.